

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 624/2536

กรมทางหลวง

โจทก์

บริษัทไทยเดินรถ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231

เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองแล้ว จึงไม่มีเหตุต้องขอยุเลาการบังคับคดีต้องยกคำร้องขอยุเลาการบังคับคดีของจำเลยทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 97,317.25 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา และยื่นคำร้องขอยุเลาการบังคับ

โจทก์แถลงคัดค้าน

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยทั้งสองแล้ว จำเลยไม่มีเหตุต้องขอยุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้องของจำเลยทั้งสองนี้"

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-ประพัฒน์ อุฑูภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------